

1500600-10.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004207/2021 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 15522973 - 02º D.P. BOM RETIRO, 67/21/102

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSSANDRO SOLIS PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500600-10.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500600-10.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004207/2021 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 15522973 - 02º D.P. BOM RETIRO, 67/21/102

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSSANDRO SOLIS PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle nº 194/2021

ALEXSSANDRO SOLIS PEREIRA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 96-98 segundo a qual "[...] no 06 de janeiro de 2021, pela manhã, na rua Mauá nº. 544, Bom Retiro, nesta cidade e comarca da Capital, ALEXSSANDRO SOLIS PEREIRA, qualificado a fls. 05 e 18, durante período de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), trazia consigo,

para entrega a consumo de terceiros, 11 (onze) porções contendo cocaína, pesando, no total, aproximadamente 9,1g (nove gramas e um decigrama), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09 e laudo de constatação preliminar a fls. 10/12. Segundo apurado, ALEXSSANDRO, visando levar a cabo mercancia espúria, tratou de rumar até o local supramencionado, na posse da reportada substância entorpecente, para entregá-la a terceiros consumidores. Tanto isso é verdade que, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pelo local, depois de visualizarem o denunciado e outro indivíduo, em atitude suspeita, já que aparentavam realizar a troca de objetos até então desconhecidos, trataram de abordá-los. Procedida à revista pessoal, com o denunciado localizaram e apreenderam a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) e uma porção de cocaína. Sem embargo disso, ao revistarem o interior de sua carteira, lá foram localizadas a quantia de R\$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), bem como mais 10 (dez) porções de Cocaína. Ato contínuo, os policiais trataram de revistar o outro sujeito, o qual veio a ser identificado como sendo Ludovico Ripamonte Junior, contudo, nada de ilícito veio a ser localizado com ele. De conseguinte, ALEXSSANDRO foi encaminhado até o distrito policial competente, juntamente com Ludovico. Interrogado, o denunciado fez uso do direito de se pronunciar apenas em juízo . Ao passo que Ludovico admitiu informalmente que naquele local se encontrava para adquirir substância entorpecente, já que é usuário. A natureza da substância psicoativa, a sua forma de acondicionamento, a quantia em dinheiro e o fato de ter sido pilhado em flagrante delito na presença de usuário demonstram que os entorpecentes apreendidos seriam entregues ao comércio ilícito de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo pericial de constatação provisória de fls. 10-12 e laudo pericial químico-toxicológico de fls. 213-215.

Recebida a denúncia em 19/02/2021 (fls. 124-125). O réu foi citado em 23/02/2021 (fls. 139).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal (ausente o réu na audiência de instrução, debates e julgamento, ficando decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal), seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo o entorpecente descrito na denúncia (11 porções contendo cocaína, pesando, no total, aproximadamente 9,1g -nove gramas e um decigrama), em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares Fabiano Alves dos Santos e Mauro Feltrin Junior relataram em sede do contraditório estarem em patrulhamento e, ao passarem pelo local, visualizaram dois indivíduos que pareciam realizar troca recíproca, sem que se tivesse ampla visualização sobre os objetos da troca citada. Diante da ação suspeita para traficância, os depoentes deliberaram pela abordagem e, em poder do acusado, encontraram na mão do acusado a quantia de 20 reais e, na pochete trazida pelo réu havia 11 porções de cocaína, bem como, a quantia de 550 reais. Indagado a terceiro que com o réu realizava a troca, informou aos depoentes que passara a noite consumindo drogas e, naquele momento, adquiria mais drogas para consumo. Os depoimentos acima são pautados em transparente atuação, especialmente, pela apresentação por parte dos policiais militares à Autoridade Policial de precisa identificação da testemunha civil como constou no trecho do Boletim de Ocorrência de folhas 6/7 e faço constar:- "Com o outro indivíduo LUDUVICO RIPAMONTE JUNIOR, com ele nada foi localizado. No momento da abordagem, LUDUVICO nada disse, porém na sede da distrital afirmou que havia passado a noite usando entorpecente, e que estava ali para comprar mais entorpecente".

O réu, por sua vez, naquela oportunidade, calou-se (interrogatório de folha 5) e, instado a vir a juízo para dar sua versão, ausentou-se do Distrito da culpa, não mais localizado.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade

delitiva apurada, presta-se à convicção de que o réu tinha consigo as drogas para fins da mercancia espúria, surpreendido em franco fornecimento do entorpecente a terceiro.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal exercido sob os olhares de populares.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ALEXSSANDRO SOLIS PEREIRA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

Declaro o perdimento do valor equivalente a R\$531,00 - produto do crime - em favor da União, oficiando-se na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06 após o trânsito em julgado.

Oficie-se para a imediata vinda de guia de depósito judicial do valor citado.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA